



P U T U S A N
Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SARDI HERMAWAN**, NIK. 3217121605650005, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/16 Juni 1965, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Cijaga RT 002 RW 003, Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **FITRIYANI NURUL ILMI**, NIK. 3217046206820008, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung/22 Juni 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Sancang RT 002 RW 014, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **KIKI FAJAR**, NIK. 3217082712000005, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/27 Desember 2000, pekerjaan Belum bekerja, beralamat di Kampung Pasir Muncang RT 001 RW 016, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **BUDI ARYADI**, NIK. 3217082501900006, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/25 Januari 1990, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Andir RT 003 RW 002, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **DEDE IMAN**, NIK. 3217082408000007, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/16 Juni 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. BBK Kamulyan RT 002 RW 001, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **YUNITA HENDRAWATI**, NIK. 3217075506030008, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung/15 Juni 2003, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Tembung Sari RT

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



002 RW 021, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **SAEPUL BAHTIAR**, NIK. 3217050101870060, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/1 Januari 1987, pekerjaan Petani, beralamat di KP. Sindangpalay RT 003 RW 009, Desa Sirnaraja, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **INTAN NURAENI**, NIK. 3217165411020001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung/14 November 2022, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kp. Dungus Kalong RT 002 RW 007, Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **MUHAMAD RAMDHAN SEPTIAN**, NIK. 3217082309060007, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/23 September 2006, pekerjaan Belum bekerja, beralamat di Kp. Ciburuy RT 003 RW 005, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. **RINI MULYAWATI**, NIK. 3217085905900016, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung/19 Mei 1990, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Legok Nangka RT 002 RW 009, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT X**;

11. **WINI NURAENI**, NIK. 3217045707950010, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung/17 Juni 1994, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Cisomang Tengah RT 003 RW 010, Desa Cisomangbarat, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGGUGAT XI**;

12. **DEDE UNATI**, NIK. 3217075403660001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung/14 Maret 1966, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Nyalidung RT 002 RW 012, Desa Cirawamekar, Kecamatan Cipatat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGUGAT XII**;

13. SUBARNA, NIK. 3217071106690002, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/11 Juni 1969, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Margamulya RT 004 RW 002, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGUGAT XIII**;

14. ANDREYAN AGUS T., Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bandung/23 September 2006, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Andir RT 004 RW 004, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PENGUGAT XIV**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Dalam hal ini PARA PENGUGAT diwakili oleh Kuasa Hukumnya RONI AL RACHMAN, S.H., GALIH INDRA KUSUMA, S.H. dan M. ALFI RIZKI ILAHI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada FIRMA HUKUM GERBANG KEADILAN, beralamat di Jl. Raya Gadobangkong No. 36 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Maret 2025 No. 1824/SK/Pdt/2025/PN Bdg;

L a w a n :

1. DIREKTUR UTAMA PT. AMARTA SAYAP MERAH, beralamat di Jl. Mohammad Toha Nomor 136, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini TERGUGAT I diwakili oleh Kuasa Hukumnya FERDINAN MORATAMA, S.H., HARRIDH KHRISNANDA SUYARTO, S.H., dan ADAM SHAFIQ, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Konsulka, beralamat di Alamanda Tower Lt.2 Unit H 1, Jl. TB. Simatupang No. 23-24, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/AMT/HO/IX/2025 tanggal 25 September 2025;

2. KEPALA PT. AMARTA SAYAP MERAH CABANG PADALARANG, beralamat di Jl. Raya Padalarang No. 528, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



3. **ANGGA ASTI PUTRA**, tempat/tanggal lahir Cimahi/22 November 1992, Laki-laki, beralamat di Kampung Babakan Caringin RT 001 RW 003, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 September 2025 dalam Register Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Amarta Sayap Merah (PT ASM) yang dipimpin oleh **TERGUGAT I** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi sepeda motor Honda, berkantor pusat di Kota Bandung dengan sejumlah cabang di berbagai daerah di Indonesia;
2. Bahwa dengan kedudukannya selaku Direktur Utama, **TERGUGAT I** memiliki kewenangan penuh sekaligus kewajiban hukum untuk mengawasi, mengendalikan, dan memastikan seluruh kegiatan usaha termasuk cabang-cabangnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta melindungi kepentingan konsumen;
3. Bahwa PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang dipimpin oleh **TERGUGAT II** merupakan salah satu cabang dari **TERGUGAT I** dan berada di bawah struktur dan pertanggungjawaban dari **TERGUGAT I**, Oleh karena itu, segala transaksi penjualan yang dilakukan pada **TERGUGAT II** tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha PT. Amarta Sayap Merah, yang bertanggung jawab pada **TERGUGAT I** sebagai induk Perusahaan;
4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan Konsumen atas pembelian yang sah terhadap beberapa unit kendaraan motor roda dua berdasarkan tanda terima (Invoice) pada PT. Amarta Sayap Merah Kantor Cabang Padalarang yang dikepalai oleh **TERGUGAT II**;
5. Bahwa pada tahun 2024 **PARA PENGGUGAT** telah membeli kendaraan motor roda dua pada PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang yang pada saat itu masih kepalai oleh **TURUT TERGUGAT**, berdasarkan bukti tanda terima (invoice), diantaranya :

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Invoice	Tanggal	Nama	Produk	Qty	Jumlah (Rp)
INVASM01502172	16-10-2024	Sardi Hermawan	All New Vario 125 CBS ISS 2024 Matic Matteblack	1	25.000.000
INVASM01502181	22-10-2024	Kiki Fajar	All New Beat Sporty CBS Matic Merah Hitam	1	18.500.000
INVASM01501912	18-07-2024	Fitriyani Nurul Ilmi	All New Scoopy Fashion MMC Matic Matteblue	1	22.500.000
INVASM01502174	16-10-2024	Budi Aryadi	All New Beat Sporty CBS ISS DELUXE SMARTKEY Matic Hitam	1	20.000.000
INVASM01502146	02-10-2024	Dede Iman	All New Scoopy Sporty MMC 2024 Matic Silver Hitam	1	22.500.000
INVASM01502096	16-09-2024	Yunita Hendrawati	New Vario 125 CBS 2024 Matic Hitam	1	18.000.000
INVASM01502132	27-09-2024	Saepul Bahtiar	All New Beat Sporty CBS ISS DELUXE Matic Silver	1	19.700.000
INVASM01502098	17-09-2024	Intan Nuraeni	All New Beat Sporty	1	19.500.000

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



			CBS ISS DELUXE Matic Hitam		
INVASM01502179	21-10-2024	Andreyan Agus T.	All New PCX CBS 160 Matic Hitam	1	32.400.000
INVASM01502155	07-10-2024	Muhamad Ramdhan Septian	New Vario 160 ABS 2024 Matic Matteblue	1	30.225.000
INVASM01501932	24-07-2024	Subarna	All New Beat Sporty CBS ISS DELUXE SMARTKEY Matic Matteblue	1	19.975.000
INVASM01502157	09-10-2024	Rini Mulyawati	All New Vario 125 CBS ISS 2024 Matic Matteblack	1	25.000.000
INVASM01502111	20-09-2024	Wini Nuraeni	All New Vario 125 CBS 2024 Matic Merah Hitam	1	23.300.000
INVASM01502015	16-08-2024	Dede Unati	New Vario 125 CBS 2024 Matic Merah	1	23.675.000
JUMLAH TOTAL				1 4	320.275.000
Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah					

6. Bahwa sebagaimana poin 5 di atas, terkait segala transaksi yang terjadi di PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang tersebut mengikat dan menjadi tanggung jawab dari **TERGUGAT II** selaku Kepala Cabang dan



TERGUGAT I selaku pimpinan dan penanggung jawab utama PT. Amarta Sayap Merah;

7. Bahwa pada tahun 2024, **TURUT TERGUGAT** yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang dari PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan menerima pembayaran secara tunai dari para konsumen, termasuk **PARA PENGGUGAT**, namun tidak menyerahkan kendaraan yang telah dulu dipesan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 15/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 05 Maret 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum **TURUT TERGUGAT** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa meskipun **TURUT TERGUGAT** telah dipidana, akan tetapi tanggung jawab tidak hanya berhenti pada dihukumnya **TURUT TERGUGAT**, melainkan melekat pada PT. Amarta Sayap Merah sebagai badan hukum (**TERGUGAT I**) dan Kepala Kantor Cabang Padalarang (**TERGUGAT II**) yang memiliki kedudukan dan hubungan hukum dengan **PARA PENGGUGAT**;
9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi kepada **TERGUGAT I** dengan surat bernomor 004/FHGK/II/2025 tertanggal 06 Februari 2025, yang pada pokoknya menuntut agar **TERGUGAT I** segera mengembalikan seluruh uang pembayaran yang sudah dibayarkan oleh **PARA PENGGUGAT**;
10. Bahwa atas somasi pertama tersebut, **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** tidak memberikan tanggapan, padahal somasi tersebut peringatan serius dan kesempatan bagi **PARA TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap **PARA PENGGUGAT**;
11. Bahwa karena tidak adanya tanggapan dari **TERGUGAT I**, **PARA PENGGUGAT** kemudian mengirimkan somasi kedua pada tanggal 20 Februari 2025 dengan nomor surat 010/FHGK/II/2025, yang kembali menegaskan tuntutan agar **TERGUGAT I** segera memenuhi kewajiban hukum untuk mengembalikan uang pembayaran;
12. Bahwa atas somasi kedua tersebut, **TERGUGAT I** baru memberikan tanggapan melalui surat jawaban bernomor 28/SOM.FH/PS/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025, namun jawaban tersebut tidak memberikan solusi konkret dan tidak disertai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hukum terhadap **PARA PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa hubungan hukum **PARA PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** adalah hubungan hukum perdata dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor yang sah, dibuktikan dengan invoice resmi dengan total pembayaran sebesar **Rp 320.275.000,-** (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Oleh karena itu, baik **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, maupun **TURUT TERGUGAT** terikat pada kewajiban hukum untuk menyerahkan barang yang telah dibayarkan oleh **PARA PENGGUGAT** atau mengembalikan uang pembayaran;
14. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan konsumen yang beritikad baik, telah melakukan pembelian kendaraan bermotor roda dua secara sah berdasarkan invoice resmi. Rincian pembelian **PARA PENGGUGAT** tercatat dalam bukti tanda terima (invoice);
15. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** memiliki hubungan hukum, yang mana melekat seluruh hak dan kewajiban tidak hanya pada **PARA PENGGUGAT** selaku Konsumen, namun juga melekat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh **PARA TERGUGAT** selaku penjual;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut **PARA TERGUGAT** telah melanggar asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Asas Manfaat Konsumen, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan Keselamatan, Asas Kepastian hukum, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap kegiatan usaha dan transaksi dengan konsumen. Pelanggaran terhadap asas-asas fundamental tersebut merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan barang ataupun mengembalikan pembayaran telah mengakibatkan **PARA PENGGUGAT** kehilangan hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan:
- “bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”*
19. Bahwa atas dasar hal tersebut, **PARA TERGUGAT** telah secara nyata telah Melakukan Perbuatan yang Menurut Hukum Tidak Patut atau Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tidak melaksanakan pembayaran atas produk yang telah dipesannya kepada **PENGUGAT**;
20. Bahwa **PARA PENGUGAT** menilai atas perkara a quo bahwa **PARA TERGUGAT** dengan cara melawan hukum, telah melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini adalah **PARA PENGUGAT**;
21. Bahwa demikian pula sampai gugatan ini diajukan in casu **PARA TERGUGAT** sama sekali tidak menunjukkan adanya “itikad baik” untuk melakukan ganti kerugian atas pemesanan produk ataupun mengembalikan uang kepada **PARA PENGUGAT**;
22. Bahwa terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, secara nyata-nyata dan secara jelas membawa kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat baik secara materiil maupun imateriil. Perbuatan **PARA TERGUGAT** juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur



dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "Tiap Perbuatan Melawan Hukum dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

23. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung yang sampai saat ini masih dalam proses panggilan sidang kecuali untuk gugatan dari **PENGGUGAT VII, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT X, PENGGUGAT XI, PENGGUGAT I, dan PENGGUGAT II** sudah selesai diputus, dengan mengeluarkan putusan berdasarkan musyawarah Majelis Arbitrase diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Nomor: 08/G/V/2025BPSK.BDG tanggal 18 Juni 2025 antara SAEPUL BAHTIAR (**PENGGUGAT VII**) sebagai Penggugat/Konsumen melawan PT. AMARTA SAYAP MERAH sebagai pelaku usaha/Tergugat

Dengan isi putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melanggar hak-hak konsumen.
- 3) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4) Menghukum Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang atas pembelian satu unit Motor kepada Penggugat/Konsumen sebesar Rp. 19.700.000.- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diterima oleh para pihak.
- 5) Menghukum kedua belah pihak untuk patuh dan taat pada putusan ini.
- 6) Membebankan biaya sengketa kepada Negara.

Bahwa salah satu pertimbangan majelis BPSK pada halaman 15 alinea ke-3 dalam putusan tersebut menyebutkan sebagai berikut:

".....Menimbang, maka oleh karena belum di kirimnya 1 (satu) unit motor Honda All New Beat Sporty CBS ISS Deluxe kepada Penggugat/Konsumen maka Majelis BPSK berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



Penggugat/Konsumen telah dirugikan oleh Tergugat/Pelaku Usaha terhadap 1 (satu) unit Honda All New Beat Sporty CBS ISS Deluxe yang dibeli dari Tergugat/Pelaku Usaha;"

- b. Putusan Nomor: 010/G/V/2025/BPSK.BDG tanggal 18 Juni 2025 antara BUDI ARYADI (**PENGGUGAT IV**) sebagai Penggugat/Konsumen melawan PT. AMARTA SAYAP MERAH sebagai pelaku usaha/Tergugat:

Dengan isi putusan sebagai berikut

MEMUTUSKAN :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melanggar hak-hak konsumen.
- 3) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4) Menghukum Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang atas pembelian satu unit Motor kepada Penggugat/Konsumen sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diterima oleh para pihak.
- 5) Menghukum kedua belah pihak untuk patuh dan taat pada putusan ini.
- 6) Membebankan biaya sengketa kepada Negara.

Bahwa salah satu pertimbangan majelis BPSK pada halaman 16 alinea ke-3 dalam putusan tersebut menyebutkan sebagai berikut:

".....Menimbang, maka oleh karena belum di kirimnya 1 (satu) unit motor Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Smart Key kepada Penggugat/Konsumen maka Majelis BPSK berpendapat bahwa Penggugat/Konsumen telah dirugikan oleh Tergugat/Pelaku Usaha terhadap 1 (satu) unit Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Smart Key yang dibeli dari Tergugat/ Pelaku Usaha."

- c. Putusan Nomor: 011/G/V/2025/BPSK.BDG tanggal 18 Juni 2025 antara RINI MULYAWATI (**PENGGUGAT X**) sebagai Penggugat/Konsumen melawan PT. AMARTA SAYAP MERAH sebagai pelaku usaha/Tergugat

Dengan isi putusan sebagai berikut

MEMUTUSKAN:

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat/ Pelaku Usaha telah melanggar hak-hak konsumen;
- 3) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menghukum Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang atas pembelian satu unit Motor kepada Penggugat/Konsumen sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diterima oleh para pihak.
- 5) Menghukum kedua belah pihak untuk patuh dan taat pada putusan ini.
- 6) Membebaskan biaya sengketa kepada Negara.

Bahwa salah satu pertimbangan majelis BPSK pada halaman 15 alinea ke-3 dalam putusan tersebut menyebutkan sebagai berikut:

“.....Menimbang, maka oleh karena belum di kirimnya 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS 2024 Matic Matteblack kepada Penggugat/Konsumen maka Majelis BPSK berpendapat bahwa Penggugat/Konsumen telah dirugikan oleh Tergugat/Pelaku Usaha terhadap 1 (satu) unit Honda Vario 125 CBS ISS 2024 Matic Matteblack yang dibeli dari Tergugat/Pelaku Usaha.”

- d. Putusan Nomor: 012/G/V/2025/BPSK.BDG tanggal 18 Juni 2025 antara WINI NURAENI (**PENGUGAT XI**) sebagai Penggugat/Konsumen melawan PT. AMARTA SAYAP MERAH sebagai pelaku usaha/Tergugat

Dengan isi putusan sebagai berikut

MEMUTUSKAN:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat/ Pelaku Usaha telah melanggar hak-hak konsumen;
- 3) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menghukum Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang atas pembelian satu unit Motor kepada Penggugat/Konsumen sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



tiga juta tiga ratus ribu rupiah) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diterima oleh para pihak;

- 5) Menghukum kedua belah pihak untuk patuh dan taat pada putusan ini.
- 6) Membebaskan biaya sengketa kepada Negara.

Bahwa salah satu pertimbangan majelis BPSK pada halaman 16 alinea ke-2 dalam putusan tersebut menyebutkan sebagai berikut:

“.....Menimbang, maka oleh karena belum di kirimnya 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS 2024 kepada Penggugat/Konsumen maka Majelis BPSK berpendapat bahwa Penggugat/Konsumen telah dirugikan oleh Tergugat/Pelaku Usaha terhadap 1 (satu) unit Honda Vario 125 CBS 2024 yang dibeli dari Tergugat/ Pelaku Usaha;”

- e. Putusan Nomor: 013/G/V/2025/BPSK.BDG tanggal 18 Juni 2025 antara SARDI HERMAWAN (**PENGUGAT I**), sebagai Penggugat/Konsumen melawan PT. AMARTA SAYAP MERAH sebagai pelaku usaha/Tergugat

Dengan isi putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat/ Pelaku Usaha telah melanggar hak-hak konsumen;
- 3) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menghukum Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengembalikan uangm atas pembelian satu unit Motor kepada Penggugat/Konsumen sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diterima oleh para pihak;
- 5) Menghukum kedua belah pihak untuk patuh dan taat pada putusan ini.
- 6) Membebaskan biaya sengketa kepada Negara.

Bahwa salah satu pertimbangan majelis BPSK pada halaman 18 alinea ke-1 dalam putusan tersebut menyebutkan sebagai berikut:

“.....Menimbang, maka oleh karena belum di kirimnya 1 (satu) unit motor Honda All New Vario 125 CBS kepada Penggugat/Konsumen

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis BPSK berpendapat bahwa Penggugat/Konsumen telah dirugikan oleh Tergugat/Pelaku Usaha terhadap 1 (satu) unit Honda All New Vario 125 CBS yang dibeli dari Tergugat/ Pelaku Usaha.”

- f. Putusan Nomor: 014/G/V/2025/BPSK.BDG tanggal 18 Juni 2025 antara FITRIANI NURUL ILMI (**PENGGUGAT II**), sebagai Penggugat/Konsumen melawan PT. AMARTA SAYAP MERAH sebagai pelaku usaha/Tergugat

Dengan isi putusan sebagai berikut

MEMUTUSKAN:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat/ Pelaku Usaha telah melanggar hak-hak konsumen;
- 3) Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menghukum Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengembalikan uangm atas pembelian satu unit Motor kepada Penggugat/Konsumen sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diterima oleh para pihak;
- 5) Menghukum kedua belah pihak untuk patuh dan taat pada putusan ini.
- 6) Membebaskan biaya sengketa kepada Negara.

Bahwa salah satu pertimbangan majelis BPSK pada halaman 15 alinea ke-2 dalam putusan tersebut menyebutkan sebagai berikut:

“.....Menimbang, maka oleh karena belum di kirimnya 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Fashion MMC Matteblue kepada Penggugat/Konsumen maka Majelis BPSK berpendapat bahwa Penggugat/Konsumen telah dirugikan oleh Tergugat/Pelaku Usaha terhadap 1 (satu) unit Honda Scoopy Fashion MMC Matteblue yang dibeli dari Tergugat/Pelaku Usaha.”

24. Bahwa lebih lanjut, setelah ditelusuri oleh **PENGGUGAT** akibat dari adanya perbuatan yang menurut hukum tidak patut atau telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) dengan tidak juga melaksanakan kewajiban memberikan kendaraan roda dua yang dipesan oleh **PARA PENGUGAT**;

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yaitu tidak melakukan segera kewajiban memberikan kendaraan roda dua yang dipesan **PARA PENGGUGAT** tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
26. Bahwa Menurut Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
27. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari **PARA TERGUGAT** yang tidak juga melaksanakan kewajibannya berdasarkan pemesanan atas produk kepada **PARA PENGGUGAT** dan/ atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga guna menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT**. Daftar harta kekayaan **PARA TERGUGAT** yang dimohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) akan kami sampaikan kemudian;
28. Bahwa Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan **PARA TERGUGAT** ini adalah sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut:
- "Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.";
29. Bahwa hal di atas juga sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Halaman 80



- Butir 1 yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.”;
30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh **PENGGUGAT** telah berdasar hukum, karena didasarkan kepada persangkaan yang beralasan bahwa **PARA TERGUGAT** akan melakukan perbuatan-perbuatan beritikad buruk seperti mengalihkan harta **PARA TERGUGAT** karena telah terbukti bahwa **PARA TERGUGAT** dengan itikad buruk meskipun telah berulang kali ditegur dan diperingatkan oleh **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja dan itikad buruk tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada **PARA PENGGUGAT** dan bahkan selalu berdalih dengan mengirimkan surat-surat tanggapan yang tidak berdasar, tidak substansial, dan tidak relevan.
31. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi **PARA PENGGUGAT**, mengingat lamanya jangka waktu penyelesaian permasalahan ini, maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad) telah berdasar hukum, karena didasarkan pada surat yang sah, serta jumlah Total Sisa Kewajiban **PARA TERGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT** yang jumlahnya sudah pasti, dan Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan permohonan tersebut.
33. Bahwa Untuk menjamin agar **PARA TERGUGAT** melaksanakan bunyi putusan atas perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk agar **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila **PARA TERGUGAT** tidak memberikan unit tersebut;
34. Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement of de Rechtsvordering* yang menyatakan sebagai berikut:
- “Sespanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan



bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”,

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum. Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini. Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alinea pertama, maka **TERGUGAT** dapat mengajukan bantahan seperti diatur dalam alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru”;

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan **PARA PENGGUGAT** mengenai Uang Paksa (Dwangsom) tersebut telah berdasar hukum dan **PARA PENGGUGAT** dengan ini mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan permohonan tersebut;
36. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang sah serta berdasarkan bukti yang otentik maka wajiblah dinyatakan gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya serta menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh beban biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah jual beli antara **PARA PENGGUGAT** dengan Tergugat sebagaimana tanda terima (invoice);
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil secara langsung sebesar Rp 320.275.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada **PARA PENGGUGAT**;



5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Melakukan sita jaminan terhadap seluruh harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT**;
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing, sedangkan untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (vide Relaas panggilan masing-masing No. 404/Pdt.G/2025/PN Bdg, tanggal 3 September 2025, tanggal 19 September 2025, tanggal 2 Oktober 2025, dan tanggal 8 November 2025), oleh karena itu maka Tergugat II dan Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendri Darma Putra, S.H.,M.H., Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Jawaban ini, Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan uraian dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti serta dasar hukum di bawah ini, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat I.

LATAR BELAKANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Amarta Sayap Merah ("**PT ASM**") adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan sepeda motor berdasarkan NIB No. 0220501892684 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 2 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn. dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 27 Agustus 2020 dibuat dihadapan Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn., serta telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058757.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Amarta Sayap Merah; (*Vide* Bukti T1 - 1A, T1 - 1B, T1 - 1C, T1 - 1D);
2. Pada Tanggal 25 Juni 2022 PT ASM mengangkat Turut Tergugat sebagai Kepala Cabang Area Padalarang berdasarkan Surat Keputusan No. 004/SK/HO-AMT/VI/2022; (*Vide* Bukti T1 - 2A);
3. Pada saat menjabat, Turut Tergugat sebagai Kepala Cabang telah melakukan perbuatan melawan hukum serta bertindak secara pribadi diluar kewenangannya, tanpa persetujuan Direksi Tergugat I, yaitu dengan cara mengiming-imingi Para Penggugat potongan harga (*discount*) pembelian sepeda motor, sehingga Para Penggugat tertarik untuk melakukan pembelian sepeda motor melalui Turut Tergugat, yang mana setelah menerima pembayaran atas pembelian sepeda motor dari Para Tergugat, Turut Tergugat dengan sengaja tidak menyerahkan sepeda motor karena uang yang diterima dari Para Penggugat tersebut digunakan oleh Turut Tergugat untuk kepentingan pribadinya sendiri. Berdasarkan hasil investigasi internal Tergugat I, tindakan Turut Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam *job summary* perusahaan pada bagian tugas utama nomor 4 yang menyatakan sebagai berikut: (*Vide* Bukti T1 - 2B);

Job Summary No. 4:

"Memastikan proses pembayaran dari konsumen berjalan dengan lancar dan transaksi pembayaran melalui virtual account yang sudah ditentukan oleh perusahaan";

4. Perbuatan Turut Tergugat tersebut juga telah diakui oleh Turut Tergugat dalam Surat Pernyataan pada tanggal 25 Oktober 2025 dimana Turut Tergugat mengakui telah menerima uang dari Para Penggugat untuk kepentingan pribadi dan melepaskan PT ASM dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut; (*Vide* Bukti T1 - 4A);

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



5. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran berat tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2024 PT ASM memberhentikan Turut Tergugat sebagai kepala cabang area Padalarang berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-AMS/HO/X/2024; (*Vide* Bukti T1 - 4B);
6. Selain itu, Turut Tergugat telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Bale Bandung berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Blb ("**Putusan Pidana**") pada tanggal 5 Maret 2025; (*Vide* Bukti T1 - 4C);

EKSEPSI

7. Seluruh dalil, fakta, bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari seluruh dalil, fakta, bukti, dan dasar hukum yang disampaikan dalam bagian Pokok Perkara. Berikut adalah dasar dari Tergugat I untuk mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan:

A. PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

8. **Para Penggugat telah keliru, tidak cermat dan tidak memahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo** karena telah melakukan 2 (dua) upaya hukum secara bersamaan pada 2 (dua) badan penyelesaian sengketa berbeda yang secara eksplisit dilarang secara hukum yang berlaku; (*Vide* bukti T1 - 5);
9. Pada Poin 23 Posita Gugatan, Para Penggugat memberikan fakta dan bukti yang tak terbantahkan jika pada waktu yang bersamaan dengan proses persidangan perkara *a quo*, sebagian Para Penggugat sedang melakukan upaya hukum di Badan Peradilan berbeda dengan pokok perkara yang sama. Adapun bunyi dari poin tersebut sebagai berikut:
Poin 23 posita gugatan:
*"Bahwa sebelum gugatan ini Para Penggugat telah melakukan upaya hukum **Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung yang sampai saat ini masih dalam proses panggilan sidang...**"*
10. Dalam Pasal 45 ayat (2) dan (4) UU 8/1999 para pihak harus memilih salah satu jalur penyelesaian sengketa secara sukarela yaitu melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan, adapun bunyi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999:

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Pasal 45 ayat (4) UU 8/1999:

“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

11. Berdasarkan pasal tersebut, para pihak tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa pada dua badan peradilan yang berbeda secara bersamaan, maupun mengajukan penyelesaian sengketa dengan cara mengganti badan peradilan yang berwenang. Hal ini dikarenakan terdapat kata **“atau”** pada ketentuan pasal tersebut, yang mengindikasikan bahwa pilihan harus bersifat tunggal;
12. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan pelaksana BPSK yaitu pada Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 17 /M-Dag/Per/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (**“Permendag No. 17 /M-Dag/Per/4/2007”**), persyaratan untuk mengajukan gugatan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (**“BPSK”**) tidak memperbolehkan mengajukan gugatan jika sedang berproses di badan peradilan lain, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 11 huruf c Permendag No. 17 /M-Dag/Per/4/2007:

Persyaratan pengajuan gugatan :

“gugatan tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh BPSK lain dan/atau

pengadilan, yang dituangkan dalam pernyataan oleh penggugat.”

13. Bahwa karena Para Penggugat telah memilih untuk melakukan upaya penyelesaian perkara *a quo* melalui BPSK Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung secara normatif tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena secara eksplisit Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2, dan 4) UU 8/1999 dan Pasal 11 huruf c Permendag No. 17 /M-Dag/Per/4/2007;

B. PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF)



14. Bahwa Para Penggugat telah keliru dan tidak cermat dalam menyusun gugatan karena mencantumkan alamat PT ASM di "Jl. Mohammad Toha Nomor 136, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung". Faktanya alamat tersebut bukanlah domisili hukum atau tempat kedudukan hukum PT ASM;
15. Bahwa berdasarkan dokumen legalitas yang sah, yaitu:
 - Akta Pendirian PT Amarta Sayap Merah No. 34 tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dihadapan notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn;
 - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Amarta Sayap Merah No. 45 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat dihadapan Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn;
 - Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0058757.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar; dan
 - Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 0220501892684 PT Amarta Sayap Merah tanggal 25 Januari 2022;

Terbukti bahwa **PT AMARTA SAYAP MERAH (PUSAT)** berkedudukan hukum di **Padalarang, Kabupaten Bandung Barat**. (*Vide* Bukti T1 - 1A, T1 - 1B, T1 - 1C, T1 - 1D);

16. Bahwa keberadaan kantor cabang ("**Dealer**") di Jl. Moh. Toha Bandung hanyalah unit operasional yang bernaung di bawah NIB yang sama dengan PT Amarta Sayap Merah. Dealer tersebut bukan merupakan subjek hukum yang dapat ditarik sebagai pihak Tergugat secara terpisah;
17. Dengan demikian, kami menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Gugatan Para Penggugat telah diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang secara relatif, sehingga melanggar Pasal 118 ayat (1) HIR yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 118 ayat 1 HIR:

"(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."



18. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 125 ayat (2) *HIR* Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tidak berwenang mengadili perkara ini, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 125 ayat 2 HIR:

“(2) Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”

19. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum yang tidak terbantahkan di atas, domisili hukum PT ASM berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, **Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, bukan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;**

C. BERDASARKAN FAKTA - FAKTA YANG TAK TERBANTAHKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT SUDAH PANTAS DAN SELAYAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PUTUSAN SELA

20. Bahwa Para Penggugat telah keliru dan tidak cermat dalam menyusun gugatan karena telah mendaftarkan gugatan kepada pengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa perkara baik dalam kewenangan absolute dan kewenangan relatif;
21. Kekeliruan Para Penggugat tersebut sangatlah fatal karena telah mengganggu ketertiban hukum acara, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) tanpa harus memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 134 serta 136 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

“Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak



*berwenang, malahan **Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang**"*

Pasal 136 HIR:

*"Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, **kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim**, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok";*

22. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 746 PK/Pdt/2011, jika terjadi pelanggaran terhadap kewenangan untuk mengadili harus diputus dalam putusan sela, jika tidak maka putusan tersebut batal demi hukum dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun bunyi dari pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Putusan Nomor 746 PK/Pdt/2011

"Bahwa terbukti Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi, telah melanggar tertib beracara Perdata vide Pasal 136 HIR karena eksepsi mengenai kewenangan yang diajukan oleh pihak Tergugat II dan III tidak diputus sendiri akan tetapi disatukan pada saat putusan akhir, sehingga berakibat Putusan Judex Facti dan Judex Juris menjadi batal demi hukum dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima." (Vide Bukti T1 - 7);

23. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Majelis hakim pada **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolute maupun secara relatif, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

24. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat menarik pihak-pihak sebagai berikut:
1. Direktur Utama PT ASM dengan alamat Jalan Mohamad Toha No. 136 Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40243, sebagai **Tergugat I**;
 2. Kepala Cabang PT ASM Cabang Padalarang, yang beralamat di Jalan Raya Padalarang No. 528, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



3. Angga Asti Putra, jenis kelamin Laki - laki, Umur 33 (tiga puluh tiga) tahun (Tempat, Tanggal Lahir: Cimahi 22 November 1992), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Babakan Caringin, RT.001 RW.003, Kelurahan/Desa Margajaya. Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**.
25. Bahwa konstruksi pihak-pihak tersebut adalah **KELIRU** dan **CACAT HUKUM** (*Error in Persona*) yang fundamental dan tidak dapat diperbaiki;
26. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 438 menyatakan:
- “Eksepsi Error in Persona, Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:*
- a) Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid (Penggugat keliru menarik orang atau subjek hukum sebagai Tergugat)*
 - b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat*
 - c) Exceptio plurium litis consortium”*
27. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat setidaknya kami menemukan 3 (tiga) cacat *error in persona* sebagai berikut :
- a. **KEKELIRUAN SUBJEK HUKUM PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM**
28. Pada poin 2 dan 3 posita gugatan, terdapat ketidakjelasan subjek hukum yang ditarik oleh Para Penggugat. Pada poin 2, Para Penggugat menyebut Tergugat I sebagai perorangan yang berkedudukan sebagai Direktur Utama. Namun pada poin 3 posita gugatan, Para Penggugat justru mendalilkan bahwa Tergugat I adalah badan hukum dengan menyebutnya sebagai induk perusahaan.
- Poin 2 Posita Gugatan:**
- “Bahwa dengan kedudukannya selaku Direktur Utama, TERGUGAT I memiliki kewenangan penuh ... “*
- Poin 3 Posita Gugatan:**
- “Bahwa PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang dipimpin oleh TERGUGAT II merupakan salah satu cabang dari TERGUGAT I dan berada di bawah struktur dan pertanggungjawaban dari TERGUGAT I, Oleh karena itu, segala transaksi penjualan yang dilakukan pada TERGUGAT II tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha PT. Amarta*



Sayap Merah, yang bertanggung jawab pada TERGUGAT I sebagai induk Perusahaan”

29. Dalil yang kontradiktif tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam menetapkan identitas hukum Tergugat I. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekaburan mengenai siapa sebenarnya subjek hukum yang digugat;
30. Jika Para Penggugat bermaksud untuk menggugat perorangan yaitu Direktur PT ASM sebagaimana dimaksud dalam poin 2 posita gugatan, gugatan harus mencantumkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan jabatan orang yang bersangkutan dengan rinci. Tanpa rincian identitas ini, gugatan terhadap Direktur secara pribadi menjadi cacat formil, adapun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat 2 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 ayat 2 RV:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat:

*(2) nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, **nama dan tempat tinggal tergugat** serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan.”*

31. Selain itu Para Penggugat sangatlah tidak tepat dan keliru jika mengajukan gugatan kepada Direktur PT ASM secara perorangan, karena sampai saat ini tidak ada satu bukti pun yang menyatakan jika Direktur PT ASM telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan perseroan dalam menjalankan tugasnya;
32. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UU 40/2007 menyatakan **Direksi hanya dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian** dalam menjalankan tugasnya dan jika tidak terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (3) dan (5) UU 40/2007:

*“(3) **Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”***

“(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;



b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

33. Di sisi lain, jika gugatan ini dimaksudkan untuk menggugat PT ASM sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam poin 3 posita gugatan, **terdapat kekeliruan alamat sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi kewenangan relatif di atas;**

34. Berdasarkan uraian fakta yang tak terbantahkan diatas, **gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cacat formil *error in persona* karena tidak jelas siapa pihak yang dimaksud oleh Para Penggugat**, apakah Direktur PT ASM sebagai perorangan atau PT ASM sebagai badan hukum. Oleh karena itu, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. KETIDAKSESUAIAN TERKAIT SUBJEK HUKUM DALAM SURAT KUASA DAN GUGATAN

35. Berdasarkan gugatan Para Penggugat dan surat kuasa Para Penggugat pada tanggal 14 April 2025, terdapat ketidaksesuaian subjek hukum yang akan digugat oleh Para Penggugat. **Dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat memberikan wewenang kepada Kuasa Hukum mereka untuk menggugat PT ASM sebagai badan hukum. Namun, dalam surat gugatan yang diajukan, Kuasa Hukum justru menggugat Direktur Utama PT ASM secara pribadi, yang jelas bukan merupakan subjek hukum yang tepat.**

Halaman 5 gugatan:

“ Dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

1. Direktur Utama PT Amarta Sayap Merah, beralamat...”

Surat Kuasa Para Penggugat:

“Untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Pemberi Kuasa selaku konsumen sepeda motor roda dua pada PT. Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang, ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A. Gugatan yang dimaksud diajukan terhadap:

1. PT. AMARTA SAYAP MERAH, Kantor Pusat, Badan Hukum, Alamat

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mohammad Toha Nomor 136 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Sebagai TERGUGAT I."

36. Bahwa Pasal 123 ayat (1) *HIR* mengatur sebagai berikut:
"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir."
37. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, seharusnya Kuasa Hukum Para Penggugat hanya memiliki kewenangan untuk menggugat PT ASM sebagai badan hukum, bukan Direktur Utama PT ASM secara pribadi. Gugatan terhadap Direktur Utama secara pribadi jelas keliru dan bertentangan dengan isi surat kuasa;
38. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa **Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki kewenangan yang sah untuk menggugat Direktur Utama PT ASM secara pribadi, karena surat kuasa yang diberikan hanya mengizinkan gugatan terhadap badan hukum.** Dengan demikian, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

c. TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG SAH

39. Bahwa Para Penggugat melakukan kesalahan fatal dengan karena menggugat "Kepala PT Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang" sebagai Tergugat II. "Kepala" (kami asumsikan Kepala Cabang) bukanlah subjek hukum yang sah untuk digugat, baik sebagai perorangan maupun badan hukum;
40. Bahwa "Kepala Cabang PT ASM Cabang Padalarang" adalah sebuah nomenklatur **JABATAN/POSISI**, sehingga bukan merupakan subjek hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, subjek hukum hanyalah *Natuurlijke Persoon* (orang perseorangan) dan *Rechtspersoon* (badan hukum). Jabatan tidak bisa digugat karena jabatan tidak memiliki hak dan kewajiban perdata secara mandiri.
41. Jika yang dimaksud "Kepala Cabang" adalah perorangan, maka gugatan ini mengandung *error in persona*, karena perorangan tidak dapat digugat hanya berdasarkan jabatan tanpa mencantumkan informasi yang cukup. Dalam hal ini, seharusnya gugatan memuat rincian identitas perorangan yang digugat, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan jabatan yang dipegang, adapun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat 2 *Rv*, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat 2 RV:

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pemberitahuan gugatan harus memuat:

*(2) nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, **nama dan tempat tinggal tergugat** serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan."*

42. Bahwa faktanya, Pejabat yang menduduki posisi Kepala Cabang saat ini adalah **Sdr. ACHRIS HIDAYAT HSN SYARIP**. Beliau adalah Kepala Cabang baru yang tidak tahu-menahu mengenai perkara *a quo* dan sama sekali tidak pernah bertemu atau mengenal Para Penggugat.
43. Bahwa yang melakukan perbuatan dan berinteraksi dengan Para Penggugat adalah pejabat lama, yaitu Turut Tergugat. Oleh karena itu, menarik pejabat baru (yang tidak disebutkan namanya dalam gugatan) sebagai Tergugat II adalah keliru dalam menarik pihak atau *error in persona*. Pejabat baru tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi pejabat lama.
44. Bahwa jika Para Penggugat menafsirkan "Kepala Cabang" sebagai representasi Kantor Cabang/Badan Hukum, maka terdapat pula kekeliruan *Error in Persona*. Kantor Cabang bukanlah badan hukum, dalam Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU 40/2007**") mengatur jika PT mendapatkan status badan hukum setelah mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (4) UU 40/2007:

"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan."

45. Bahwa fakta hukumnya, PT Amarta Sayap Merah Cabang Padalarang tidak pernah memiliki Akta Pendirian terpisah dan tidak memiliki SK Pengesahan Badan Hukum sendiri.
46. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip./1971 yang pada intinya menyatakan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/Sip./1971:

"Suatu Surat Gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki Hubungan Hukum". (Vide Bukti T1 – 8;

47. Berdasarkan uraian fakta yang tak terbantahkan diatas, Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Error in Persona*, berupa salah menentukan identitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai subjek hukum, karena maksud Para Penggugat tidak jelas menentukan Tergugat I dan



- Tergugat II sebagai orang perorangan atau badan hukum dan Tergugat I serta Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;
48. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima eksepsi *error in pesona* ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR
(OBSCUUR LIBEL)

49. Para Penggugat telah menyusun Gugatan secara kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan atau inkonsisten antara bagian posita dengan bagian petitum, sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
50. Merujuk pada Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN Btm, yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa obscuur libel yaitu surat gugatan tidak terang isinya atau disebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Faktor-faktor untuk menentukan obscuur libel yaitu:*
- a. Apabila posita tidak jelas;*
 - b. Apabila bertentangan, tidak relevan, tidak ada keterkaitan antara posita dengan petitum;*
 - c. Apabila petitum tidak jelas, tidak terperinci; dan*
 - d. Apabila objek gugatan tidak jelas.”* (Vide bukti T1 - 9)
51. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 448 menyatakan:
- “Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”*
52. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat setidaknya kami menemukan 4 (empat) cacat formil *obscuur libel* sebagai berikut:
- a. **GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA PENGgabUNGAN GUGATAN PERKARA WANPRESTASI DAN GUGATAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



53. Pada poin 4 dan 5 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan penyebab kerugian dalam perkara *a quo* berdasarkan jual - beli kendaraan bermotor berdasarkan bukti *invoice* yang dibuat oleh Turut Tergugat;

Poin 4 Posita Gugatan:

"Bahwa Para Penggugat merupakan konsumen atas pembelian yang sah terhadap beberapa unit kendaraan motor roda dua berdasarkan tanda terima(invoice)..."

Poin 5 Posita Gugatan:

"Bahwa pada tahun 2024, Para Penggugat telah membeli kendaraan roda dua pada...."

54. Dalil tersebut ditegaskan oleh Para Penggugat pada poin 13 posita gugatan, yang menyatakan hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan transaksi jual - beli kendaraan bermotor, sehingga Tergugat I terikat kewajiban hukum untuk menyerahkan kendaraan bermotor atau mengembalikan uang Para Penggugat;

Poin 13 Posita Gugatan:

*"Bahwa hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan hukum perdata dalam **transaksi jual - beli** kendaraan bermotor yang sah, dibuktikan dengan Invoice resmi dengan total pembayaran sebesar Rp. 320.275.000. Oleh karena itu baik **Tergugat I, Tergugat II, maupun Turut Tergugat terikat pada kewajiban hukum untuk menyerahkan barang yang telah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT atau mengembalikan uang pembayaran**"*

55. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual-beli merupakan suatu persetujuan antara para pihak untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan salah satu pihak membayar, dan pihak yang lain menyerahkan suatu kebendaan, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 1457 KUHPerdata:

"Jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

56. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dalam suatu persetujuan atau perikatan merupakan suatu perbuatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdata:



Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

57. Dalam Poin 16 posita gugatan dan poin 2 petitum gugatan, Para Penggugat mendalilkan jika Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") dalil tersebut bertentangan dengan dalil Para Penggugat pada poin 4 dan 5 posita gugatan yang menyatakan jika penyebab kerugian Para Penggugat berdasarkan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam transaksi jual - beli kendaraan bermotor.

Poin 16 Posita Gugatan:

"..... Pelanggaran terhadap asas - asas fundamental tersebut merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum."

Poin 2 Petitum Gugatan:

"Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum."

58. Bahwa berdasarkan fakta yang tak terbantahkan Para Penggugat telah menggabungkan perkara PMH dan Wanprestasi adapun akibat dari penggabungan ini menjadikan gugatan menjadi kabur.
59. Adapun Putusan Mahkamah Agung yang memberikan acuan larang untuk menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan PMH adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula." (Vide Bukti T1 - 10A)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452/K/Pdt.G/2009:

"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)." (Vide Bukti T1 - 10B)

60. Berdasarkan uraian fakta yang tak terbantahkan diatas, adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan PMH, membuat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena alasan tersebut Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*).



b. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN GUGATAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

61. Dalam poin 17 dan 18 posita gugatan, Para Penggugat menyatakan jika Tergugat I tidak memenuhi kewajiban menyerahkan barang atau mengembalikan pembayaran sehingga telah merugikan Para Penggugat dan Tergugat I harus mengganti kerugian Para Penggugat tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999").

Poin 17 Posita Gugatan:

*"Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan barang ataupun mengembalikan pembayaran telah mengakibatkan Para Penggugat **kehilangan hak - hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....**"*

Poin 18 Posita Gugatan:

"Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan....."

62. Dalam Poin 16 posita gugatan dan poin 2 petitum gugatan, Para Penggugat mendalilkan jika Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") dalil tersebut bertentangan dengan dalil Para Penggugat pada poin 4 dan 5 posita gugatan yang menyatakan jika penyebab kerugian Para Penggugat berdasarkan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam transaksi jual - beli kendaraan bermotor.

Poin 16 Posita Gugatan:

*"..... Pelanggaran terhadap asas - asas fundamental tersebut merupakan bentuk nyata dari **perbuatan melawan hukum.**"*

Poin 2 Petitum Gugatan:

*"Menyatakan **Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**"*

63. Bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan, gugatan Para Penggugat kabur karena, Para Penggugat juga mencampurkan Undang - Undang yang diatur secara khusus yaitu UU 8/1999 dan Undang - Undang yang diatur secara umum yaitu PMH.
64. Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* menyatakan jika ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, maka undang-undang yang mengatur secara khusus akan mengesampingkan undang-undang yang mengatur secara umum.



65. Bahwa karena adanya penggabungan gugatan perkara perlindungan konsumen dan gugatan PMH, membuat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

66. Oleh karena alasan tersebut Tergugat I sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

c. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN KERUGIAN IMMATERIIL DALAM POSITA NAMUN MEMOHONKAN DALAM PETITUM

67. Bahwa dalam posita Para Penggugat tidak menjelaskan adanya kerugian immateriil, namun pada poin 5 Petitum gugatan, Para Penggugat memintakan ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

68. Kerugian immaterial adalah kerugian yang bersifat abstrak dan subjektif karena tidak ada standar harga pasar untuk menghitungnya, atas dasar hal tersebut pembuktian kerugian immateriil sangat bergantung bagaimana Para Penggugat membuat konstruksi fakta yang dapat menjelaskan alasan untuk meminta ganti kerugian immaterial tersebut;

69. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dan Nomor : 556.K/ Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang pada intinya dengan tegas menyatakan:

"bahwa tuntutan ganti rugi haruslah dibuat secara terperinci adanya dan besarnya kerugian, dengan disertai dengan bukti yang jelas, jika tidak maka tuntutan ganti rugi ditolak."

70. Bahwa karena tidak di uraikannya kerugian immateriil oleh Para Penggugat, membuat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena alasan tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

d. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA ADANYA PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

71. Para Penggugat telah menyusun Gugatan secara kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan atau inkonsisten antara bagian posita (uraian fakta dan dasar hukum) dengan bagian petitum (tuntutan), sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

72. Berdasarkan uraian fakta diatas, Para Penggugat dalam posita gugatannya mencampurkan (3) tiga dasar hukum yang berbeda dalam



dalam satu gugatan, yaitu PMH, Wanprestasi, dan Perlindungan Konsumen. Selain itu terkait kerugian immateriil Para Penggugat tidak menjelaskan dalam posita namun dimintakan dalam petitum. Karena hal tersebut membuat arah gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

73. Dalil Para Penggugat tersebut tidak memberikan kesimpulan yang jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum;
74. Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 RV menegaskan bahwa gugatan harus memuat gambaran jelas tentang duduk perkaranya, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 8 ayat 3 RV:

“upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan Tertentu.”

75. Bahwa karena adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat, membuat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena alasan tersebut Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

F. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN BPSK

76. Pada poin 23 posita gugatan pada intinya menyatakan jika ada sebagian dari Para Penggugat yang telah memperoleh putusan dari BPSK Kota Bandung. Putusan BPSK tersebut telah memutus pokok sengketa, subjek, dan objek tuntutan yang sama dengan perkara *a quo*.
77. Tergugat I dengan tegas menolak dalil tersebut dengan alasan gugatan Para Penggugat telah disidangkan di peradilan yang berbeda dan tidak dapat diajukan dua kali untuk perkara yang sama sebagaimana telah kami jelaskan dalam Eksepsi Kewenangan Absolut di atas.
78. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU 8/1999 putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Sifat final dan mengikat ini berarti putusan tersebut mengakhiri sengketa pada tingkat pertama dan harus dipatuhi oleh para pihak, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (3) UU 8/1999:

“Putusan majelis bersifat final dan mengikat.”

79. Meskipun dalam Pasal 56 UU 8/1999 menyatakan mekanisme keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, jika para pihak tidak puas, mekanisme



tersebut adalah mekanisme khusus berupa permohonan keberatan atas putusan arbitrase, bukan pengajuan Gugatan PMH yang baru.

80. Dengan mengajukan Gugatan PMH di Pengadilan Negeri Bandung atas perkara yang sudah diputus BPSK, Para Penggugat telah melakukan upaya penyelundupan hukum (*wet ontduiking*).
81. Para Penggugat mencoba mengabaikan eksistensi putusan BPSK yang sudah ada dan memulai proses baru dari nol. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum.
82. Selanjutnya, berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam poin 23 posita gugatannya yang menyatakan bahwa perkara ini MASIH DALAM PROSES PERSIDANGAN di BPSK, maka pengajuan gugatan perkara *a quo* secara nyata telah melanggar prinsip Litis Penden (perkara sedang diperiksa di badan peradilan lain).
83. Dengan diterimanya gugatan ini akan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, di mana konsumen bisa sewenang-wenang "mencoba peruntungan" di dua forum peradilan sekaligus.
84. Bahwa pengajuan gugatan perkara *a quo* bertentangan dengan filosofi penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

85. Bahwa Tergugat I masih tetap pada poin - poin dalam eksepsi, namun demi terangnya perkara Tergugat I tetap menjawab dalil gugatan sesuai kapasitas pengetahuannya;
86. Hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi Tergugat I secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini. Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil, tuduhan, dan tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara eksplisit dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
87. Bahwa dalam poin 1 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan jika Tergugat I berkedudukan di Kota Bandung. Dalil Para Penggugat tersebut keliru dan telah kami bantah pada poin eksepsi kewenangan relatif diatas.
88. Bahwa dalam Poin 2 dan 3 posita gugatan, Para Penggugat menyampaikan dalil yang saling bertentangan. Pada **Posita Poin 2**, Para Penggugat menyebut Tergugat I sebagai **perorangan** yang berkedudukan



sebagai Direktur Utama. Namun pada **Posita Poin 3**, Para Penggugat justru mendalilkan bahwa Tergugat I adalah **badan hukum** dengan menyebutnya sebagai induk perusahaan.

89. Dalil yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam menetapkan identitas hukum Tergugat I. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekaburan mengenai siapa sebenarnya Subjek Hukum yang digugat, sebagaimana telah kami bantah dan jelaskan dalam bagian Eksepsi *Error in Persona*.

A. TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERIKATAN JUAL BELI DENGAN PARA PENGGUGAT

90. Bahwa dalam poin 4 s/d 13 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum berupa transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Para Penggugat atas dasar *Invoice*. Tergugat I menolak tegas dalil tersebut karena tidak ada pernah ada transaksi jual beli, baik langsung maupun tidak langsung, antara Tergugat I dengan Para Penggugat. Apalagi **Tergugat I tidak pernah membuat dan mengenal *Invoice* dalam sistem transaksinya dengan konsumen.**
91. Tergugat I telah melakukan verifikasi data internal perusahaan dan tidak menemukan nama Para Penggugat dalam daftar nama pembeli sepeda motor sesuai dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pada dealer manapun, termasuk dealer Padalarang dan tidak menemukan adanya bukti transaksi pembelian sepeda motor atas nama Para Penggugat dalam sistem keuangan dan rekening perbankan Tergugat I.
92. Bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan antara para pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan 1458 KUHPerdara, jual beli terjadi jika Para Pihak telah sepakat mengenai barang dan harga yang akan dijualbelikan, adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1458 KUHPerdara:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

93. Perikatan antara para pihak dapat terjadi jika memenuhi 4 syarat kumulatif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:



- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu; dan
 - d. Suatu sebab yang halal.
94. Kesepakatan dalam konteks perusahaan hanya dapat terjadi apabila jika dilakukan oleh Direktur yang bertindak dalam kapasitas jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU 40/2007, adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
- Pasal 1 ayat (5) UU 40/2007:**
- "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."*
95. Bahwa pasal tersebut sejalan dengan isi Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian PT ASM No. 34 menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 12 Ayat (1) Akta Pendirian PT ASM No. 34:**
- "Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan...."*
96. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT ASM No. 34 tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dihadapan notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn., (**"Akta Pendirian PT ASM No. 34"**) sebagaimana diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Amarta Sayap Merah No. 45 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat dihadapan Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn., (**"Akta Perubahan PT ASM No. 45"**) **Direksi yang sah dan berwenang mewakili PT ASM adalah Sdr. ANGGA PRAWIRA AWANG.**
97. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan telah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan perikatan yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam bentuk *Invoice* adalah keliru dan tidak cermat dalam membuat konstruksi hukum gugatan karena berdasarkan UU 40/2007 dan anggaran dasar perusahaan Turut Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian apapun untuk dan atas nama Perseroan dengan Para Penggugat;
98. Selanjutnya dalam menjalankan usahanya Tergugat I telah membuat *Standard Operating Procedure* (**"SOP"**) penjualan sepeda motor untuk



menjamin keamanan transaksi bagi semua konsumennya, adapun SOP tersebut adalah sebagai berikut:

A. Mekanisme Pembelian Secara Tunai (Cash)

1. Konsumen datang ke dealer dilayani oleh petugas konter untuk pengecekan stok di sistem;
2. Petugas melakukan Penginputan Data Konsumen ke dalam sistem otodis.com berdasarkan KTP;
3. Sistem secara otomatis menerbitkan Nomor SPK yang berfungsi sebagai Nomor Virtual Account;
4. Pembayaran WAJIB disetorkan melalui transfer ke Virtual Account tersebut. (*Vide Bukti T1 - 3A*);

B. Mekanisme Pembelian Secara Kredit

1. Petugas memproses data ke Leasing hingga terbit *Purchase Order* (PO);
2. Petugas melakukan Penginputan Data ke sistem otodis.com berdasarkan PO dan KTP;
3. Sistem menerbitkan Nomor Virtual Account untuk pembayaran Uang Muka (DP);
4. Pembayaran DP WAJIB disetorkan melalui transfer ke Virtual Account. (*Vide Bukti T1 - 3B*);

C. Penerbitan Dokumen Sah

Bahwa setelah dana masuk ke *Virtual Account* perusahaan, sistem secara otomatis akan menerbitkan **Bukti Pembayaran yang memiliki Barcode**. Barcode tersebut berfungsi agar konsumen dapat mengecek status pesanan. (*Vide Bukti T1 - 3D*);

99. Berdasarkan SOP tersebut perikatan antara Tergugat I dan para konsumen baru akan terjadi setelah sistem secara otomatis menerbitkan Nomor SPK yang berfungsi sebagai Nomor *Virtual Account* dan para konsumen wajib melakukan pembayaran hanya melalui *Nomor Virtual Account* tersebut;
100. Berdasarkan fakta yang tak terbantahkan Para Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Tergugat I karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya SPK yang dikeluarkan oleh Tergugat I, selain itu Para Penggugat hanya mempunyai bukti pembayaran dalam bentuk *Invoice* yang pada faktanya Tergugat I tidak pernah membuat dan mengenal *Invoice* sebagai tanda bukti pembayaran.



101. Bahwa *Invoice* adalah dokumen penagihan yang berisi daftar barang dan harga yang harus dibayar. *Invoice* diterbitkan *sebelum* adanya pembayaran pelunasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar”. Fungsi dari *Invoice* adalah sebagai alat untuk melakukan penagihan setelah barang atau jasa telah didapatkan terlebih dahulu oleh konsumen dan bukan sebagai bukti penerimaan pembayaran.
102. Logika hukumnya, apabila seseorang telah membayar lunas, maka dokumen yang seharusnya diterbitkan dan dipegang adalah Kuitansi atau Bukti Tanda Terima Pembayaran, bukan *Invoice* atau Tagihan.
103. Merujuk pada SOP penjualan, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan *invoice* sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. Bukti pembayaran yang sah hanya berupa dokumen yang dilengkapi *barcode* dari sistem otodis.com yang dapat dilacak secara online. (*Vide* Bukti T1 - 3D);
104. **Fakta bahwa Para Penggugat hanya memegang *Invoice* justru membuktikan secara *a contrario* bahwa belum pernah terjadi pembayaran yang sah yang masuk ke dalam sistem keuangan Tergugat I. Apabila pembayaran benar masuk ke rekening milik Tergugat I, maka sistem akan secara otomatis menerbitkan KUITANSI atau BUKTI PEMBAYARAN, bukan *Invoice*.**
105. Selain itu Tergugat I **TIDAK PERNAH dan TIDAK MUNGKIN menerbitkan *Invoice* manual sebelum uang diterima. Oleh karena itu, keberadaan *Invoice* manual yang dipegang Para Penggugat secara mutlak membuktikan bahwa dokumen tersebut dibuat di luar sistem Tergugat I dan tanpa sepengetahuan Tergugat I.**
106. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, *Invoice* yang dimiliki dan dijadikan bukti oleh Para Penggugat adalah dokumen palsu yang dibuat secara sepihak oleh Turut Tergugat untuk mengelabui Para Penggugat. Sehingga kerugian yang dialami oleh Para Penggugat bukan disebabkan oleh Tergugat I melainkan oleh Turut Tergugat secara pribadi, yang telah bertindak melampaui kewenangannya sebagai kepala cabang.
107. Turut Tergugat telah terbukti bersalah sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berdasarkan Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2025/PN Blb yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (*Vide* Bukti T1 - 4C);



108. Bahwa dalam putusan tersebut pada halaman 25 - 26 Turut Tergugat mengakui tidak melakukan penjualan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), adapun keterangan Turut Tergugat sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku melainkan uang penjualan langsung ditransferkan ke rekening pribadi terdakwa pada rekening BCA dengan nomor rekening 2780122687 atas nama terdakwa ANGGA ASTI PUTRA dan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1320023537369 atas nama terdakwa ANGGA ASTI PUTRA dan selanjutnya uang konsumen tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan penjualan diluar SOP tersebut terdakwa lakukan secara berlanjut."

109. Berdasarkan UU 40/2007 dan Anggaran Dasar PT ASM seperti yang telah dijelaskan pada poin 59 s/d 61 Perikatan dengan Perseroan hanya dapat dilakukan oleh Direktur sehingga kepala cabang tidak berwenang untuk melakukan perikatan khususnya untuk melakukan jual beli dengan Para Penggugat tanpa adanya surat perintah dan/atau kuasa dari Direktur;
110. Selain itu berdasarkan kebiasaan berbisnis jual beli sepeda motor yang berlaku umum, kepala cabang tidak berwenang membuat perikatan jual beli dengan para konsumen kecuali ada perintah Direksi dalam bentuk peraturan perusahaan, surat tugas, dan/atau surat kuasa;
111. Adapun berdasarkan *Job Summary*/ringkasan tugas kepala cabang PT ASM nomor 4 kepala cabang tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi jual beli dan jika kepala cabang terbukti melakukan transaksi jual beli dan menimbulkan masalah dikemudian hari merupakan tanggung jawab pribadi kepala cabang, adapun bunyi dari *Job Summary* sebagai berikut:

Nomor 4 Job Summary Kepala Cabang:

"Tugas utama kepala cabang memastikan proses pembayaran dari konsumen berjalan dengan lancar dan transaksi pembayaran melalui virtual account yang sudah ditentukan oleh perusahaan" (Vide Bukti T1 - 2B)

112. Bahwa karena Turut Tergugat telah terbukti melakukan tindakan diluar kewenangannya, sehingga tidak relevan jika Para Penggugat meminta Tergugat I bertanggungjawab atas kerugian Para Penggugat.
113. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Ayat (5) KUHPerdara, perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan bawahan yang dilakukan tanpa kewenangan, sepanjang dapat dibuktikan bahwa



perusahaan tidak dapat mencegah perbuatan tersebut. Bahwa faktanya, Tergugat I telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan menetapkan *Job Summary* yang jelas serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya.

114. Dengan demikian, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada Turut Tergugat. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 1367 Ayat (5) KUHPerdata:

“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

115. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal dan wajar dengan membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan *Invoice* berlogo PT ASM, sampai pada saat perkara *a quo* laporan tersebut masih berjalan. di Kantor Kepolisian Resor Cimahi berdasarkan Laporan Informasi No. LI/525/V/2025 / RESKRIM pada tanggal 20 Mei 2025. (*Vide* bukti T1 - 6A)

116. Oleh karena hal tersebut, *Invoice* yang dimiliki oleh Para Penggugat bukanlah bukti perikatan yang sah antara Tergugat I dengan Para Penggugat, melainkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang digunakan oleh Turut Tergugat. Akibatnya, *Invoice* tersebut tidak memenuhi unsur “kausa yang halal” sebagai syarat sahnya perjanjian, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi, tuntutan tersebut seharusnya dialamatkan kepada Turut Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan tersebut, bukan kepada Tergugat I.

117. Lebih lanjut, sehubungan dengan adanya pelanggaran hukum dalam perbuatan *Invoice* tersebut, Pasal 1321 jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata telah menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1321 KUHPerdata :

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1335 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Pasal 1337 KUHPerdata:



"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum"

118. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Invoice* yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum sehingga tidak sah dan mengikat sebagai bukti perikatan atau perjanjian jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I.

B. PARA PENGGUGAT BUKAN KONSUMEN DARI TERGUGAT I

119. Dalam poin 14 s/d 18 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa ada hubungan konsumen antara Tergugat 1 dengan Para Penggugat sehingga Tergugat 1 harus mengembalikan kerugian. Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil tersebut karena pada dasarnya tidak ada hubungan hukum konsumen apapun dengan para penggugat yang akan kami jelaskan sebagai berikut.
120. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 8/1999 mendefinisikan Konsumen sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 2 UU 8/1999:**
- "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."*
121. Untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha konsumen harus memiliki hubungan hukum yang sah dengan pelaku usaha, dalam perkara *a quo*, konsumen yaitu Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.
122. Bahwa syarat mutlak terbentuknya hubungan hukum antara Konsumen dengan Perusahaan adalah terpenuhinya dua unsur: (1) Data pembeli terinput dalam sistem resmi otodis.com; dan (2) Terbitnya Nomor SPK yang sekaligus Nomor *Virtual Account* Untuk melakukan pembayaran (3) Pembayaran masuk secara sah ke rekening Perusahaan.
123. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dari Tergugat I dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- **Data Para Penggugat TIDAK PERNAH TERDAFTAR** atau terinput dalam sistem resmi **otodis.com** milik Tergugat I;
 - **Tergugat I TIDAK PERNAH MENERBITKAN SPK** maupun Nomor *Virtual Account* atas nama Para Penggugat;



- **Tergugat I TIDAK PERNAH MENERIMA** aliran dana atau pembayaran dalam bentuk apa pun dari Para Penggugat melalui kanal pembayaran resmi (*Virtual Account*) Perusahaan.

124. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka secara hukum Para Penggugat **BUKANLAH KONSUMEN** dari Tergugat I karena tidak pernah terjadi perikatan jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Hubungan hukum yang terjadi sesungguhnya adalah hubungan personal antara Para Penggugat selaku Korban dengan Turut Tergugat Tergugat selaku Pelaku Kejahatan.

125. Berdasarkan Pasal 5 huruf a UU 8/1999 mengatur tentang kewajiban konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Huruf a UU 8/1999

"membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan".

126. Kelalaian Para Penggugat terbukti berdasarkan fakta persidangan pidana mengungkapkan bahwa Para Penggugat telah mentransfer uang pembelian sepeda motor ke rekening pribadi Turut Tergugat.

127. Kegagalan Para Penggugat untuk memverifikasi tujuan pembayaran mengakibatkan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai Konsumen yang beritikad baik yang berhak menuntut perlindungan maksimal berdasarkan UU 8/1999 kepada Tergugat I.

128. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan transaksi dengan Tergugat I karena uang pembayaran dari Para Penggugat tidak pernah masuk ke rekening perbankan Tergugat I secara sah.

129. Bahwa uang Para Penggugat digunakan untuk kepentingan pribadi Turut Tergugat dengan cara membuat dan menggunakan *Invoice* palsu, oleh karena itu Para Penggugat adalah korban dari perbuatan melawan hukum Turut Tergugat.

130. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

C. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ("PMH")

131. Pada poin 19 s/d 22, 25 dan 26 posita gugatan pada intinya Para Penggugat menyatakan Tergugat I secara sah telah melakukan PMH



karena tidak melaksanakan pembayaran atas produk yang dipesan oleh Para Penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas dalil tersebut.

132. Adapun PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

133. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara PMH memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya sifat melawan hukum dari perbuatan;
- c. adanya kesalahan pelaku perbuatan yang melawan hukum;
- d. adanya kerugian;
- e. adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang melawan hukum dan kerugian.

134. Untuk dapat membebaskan tanggung jawab PMH kepada Tergugat I, Para Penggugat harus membuktikan adanya unsur - unsur pada poin diatas yang dilakukan oleh Tergugat I.

135. Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta - fakta yang tidak dapat terbantahkan, semua perbuatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Turut Tergugat.

136. Seperti yang telah diuraikan pada dalil - dalil jawaban Tergugat I di atas Turut Tergugat melakukan PMH dengan cara serangkaian perbuatan yaitu membuat dan menandatangani *Invoice* palsu, menerima uang tunai dan transfer uang melalui rekening pribadinya dari Para Penggugat, yang melampaui kewenangannya.

137. Adapun bukti dari perbuatan Turut Tergugat adalah keterangan para saksi dalam Putusan Pidana, dan *Invoice* yang telah dipalsukan oleh Turut Tergugat. (*Vide* Bukti T1 - 4C);

138. Berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I karena semua perbuatan PMH, murni dilakukan oleh Turut Tergugat.

139. Bahwa Tergugat I juga tidak mempunyai kesalahan. Tergugat I telah berusaha untuk mencegah dan melakukan pengawasan yang wajar untuk menjalankan usahanya dengan membuat SOP dan memberikan peringatan untuk melakukan pembayaran ke *virtual account* milik

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



perusahaan dalam bentuk spanduk pada setiap dealer termasuk dealer tempat Para Penggugat membeli sepeda motor. (*Vide* Bukti T1 - 3C)

140. Bahwa kerugian yang timbul dalam perkara *a quo* murni disebabkan oleh pribadi Turut Tergugat, hal tersebut terbukti berdasarkan fakta persidangan dalam putusan pidana sebagai berikut: (*Vide* Bukti T1 - 4C)
- Turut Tergugat secara eksplisit mengakui menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Adanya tindakan Turut Tergugat yang melawan kepentingan perusahaan;
 - Adanya modus operandi Turut Tergugat untuk melakukan kejahatan dengan cara membuat *invoice* palsu, dan penggunaan rekening pribadi.
141. Bahwa karena Tergugat I tidak terbukti melakukan PMH dalam perkara *a quo*, melainkan terbukti dilakukan oleh Turut Tergugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERALASAN DAN HARUS DITOLAK
--

142. Pada Poin 27 s/d 30 posita gugatan pada intinya Para Penggugat memohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) karena Tergugat I telah beritikad buruk dan berusaha mengalihkan harta kekayaan untuk menghindari tanggung jawab penggantian kerugian kepada Para Penggugat.
143. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut karena pada hukum yang tidak terbantahkan Tergugat I bukan pihak yang melakukan PMH yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
144. Permohonan sita Para Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum, berlebihan (*excessive*), dan bersifat mengganggu (*vexatious litigation*).
145. Pasal 227 ayat (1) *HIR* memberikan syarat ketat untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan, karena untuk mengajukan permohonan sita jaminan harus ada persangkaan yang kuat dan beralasan.
146. Dalam poin 30 posita gugatan, Para Penggugat menuduh Tergugat I sedang berupaya menggelapkan atau melarikan barang-barangnya untuk menghindari pelaksanaan putusan di kemudian hari.
147. Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan kekhawatiran yang tidak didukung oleh bukti fakta sedikitpun. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat.



E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN

148. Tergugat I dalam hal ini keberatan dan menolak tuntutan Para Penggugat sehubungan dengan permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana telah disampaikan oleh Para Penggugat pada point 32 posita gugatan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) R.Bg yang mengatur:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan hukum yang pasti, demikian juga tuntutan yang dikabulkan terlebih dahulu dan perselisihan tentang hak kepunyaan".

b. Selanjutnya, dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkan permohonan akan suatu putusan serta merta Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebagai berikut:

- (I). gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- (II). gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- (III). gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- (IV). pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (V). dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.



(VI). gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

(VII). pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

149. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum di atas, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat.

**F. PERMOHONAN DWANGSOM PARA PENGGUGAT TIDAK BERALASAN
DAN HARUS DITOLAK**

150. Dalam poin 33 s/d 35 posita gugatan, Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

151. Tergugat I menolak dengan tegas dalil tersebut, dengan alasan tuntutan ini secara yuridis tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan menyalahi aturan hukum acara perdata.

152. Dwangsom atau uang paksa adalah instrumen hukuman tambahan yang berfungsi sebagai alat penekan agar Tergugat melaksanakan putusan hakim yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang.

153. Pasal 606a RV menegaskan :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang...".

Artinya, Dwangsom hanya dapat dijatuhkan jika hukuman pokoknya adalah melakukan perbuatan tertentu.

154. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat, menuntut pembayaran ganti rugi berupa uang yaitu materiil Rp320.275.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Karena tuntutan utama Para Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang, maka lembaga Dwangsom tidak dapat diterapkan.

155. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang secara tegas menyatakan :

"Hukuman uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap hukuman untuk membayar uang." (Vide Bukti T1 - 11);



156. Oleh karena permohonan dwangsom Para Penggugat tidak beralasan hukum, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan dwangsom Para Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan *Invoice* batal demi hukum sehingga tidak sah dan mengikat sebagai bukti perikatan atau perjanjian jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tertanggal 5 Januari 2026 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2026 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2026;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I terdapat Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dan relatif dan untuk menguatkan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatifnya tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Amarta Sayap Merah No. 34 tanggal 2 Juli 2013, diberi tanda bukti TI-1A;
2. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti TI-1B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0058757.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Amarta Sayap Merah tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti TI-1C;
4. Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0220501892684 atas nama Pelaku Usaha PT. Amarta Sayap Merah tertanggal 28 Agustus 2020 dan perubahan ke-15 tanggal 25 Januari 2022 beserta lampirannya, diberi tanda bukti TI-1D;
5. Fotocopy 2 lembar/halaman dari Putusan No. 746 PK/Pdt/2011, diberi tanda bukti TI-2;
6. Fotocopy anotasi Putusan No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971, diberi tanda bukti TI-3;
7. Fotocopy 2 lembar/halaman dari Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PN Btm, diberi tanda bukti TI-4;
8. Fotocopy dari Buku Varia Peradilan, Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986, diberi tanda bukti TI-5A;
9. Fotocopy 2 lembar/halaman dari Putusan No. 2452 K/Pdt/2009, diberi tanda bukti TI-5B;

Foto Copy surat-surat bukti TI-1A s/d TI-5B tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T-1A, TI-C, TI-D cocok dan sesuai aslinya, bukti TI-1B berupa foto copy yang tidak ada aslinya sedangkan bukti TI-2, TI-3, TI-4, TI-5A dan TI-5B berupa fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Penggugat untuk membantah dalil eksepsi kewenangan mengadili tersebut tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat I terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara dan dalam Eksepsi Tergugat I tersebut ada yang menyangkut Eksepsi Kewenangan/Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan, yaitu :

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Absolut.

- Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara aquo karena Para Penggugat telah melakukan 2 (dua) upaya hukum secara bersamaan pada 2 (dua) badan penyelesaian sengketa yang berbeda, yaitu sebelum mengajukan gugatan ini telah melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maka para pihak harus memilih apakah akan ditempuh jalur melalui pengadilan atau di luar pengadilan (in casu BPSK) dan jika telah memilih jalur di luar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah memilih penyelesaian di luar pengadilan (in casu melalui BPSK) maka Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Bandung) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Relatif.

- Bahwa PT. Amarta Sayap Merah (Tergugat I) berkedudukan hukum di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (vide bukti TI-1A, TI-1B, TI-1C dan TI-1D) sedangkan keberadaan kantor (cabang/dealer) di Jalan Moh. Toha, Bandung adalah unit operasional yang bernaung di bawah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sama dengan PT. Amarta Sayap Merah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I terdapat Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, sebelum Majelis Hakim menentukan apakah akan melanjutkan memeriksa dalam pokok perkara atau tidak, terlebih dahulu harus diputuskan mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan Mengadili secara Absolut dan Kompetensi secara Relatif dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawabannya mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan/Kompetensi Mengadili Absolut dan

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relatif, maka menurut pendapat Majelis Hakim terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan/kompetensi absolut terlebih dahulu karena hal itu untuk mengetahui apakah Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri) mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, jika berwenang maka baru kemudian dipertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan/kompetensi relatif untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung ataukah Pengadilan Negeri yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah merupakan salah satu Lembaga “Quasi Yudisial”, yaitu suatu Lembaga semi pengadilan, merupakan Lembaga-lembaga yang memiliki sifat mengadili tetapi yang tidak dapat dikatakan sebagai pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum (dapat memilih melalui pengadilan atau di luar pengadilan), berdasarkan pilihan suka rela para pihak dengan ketentuan apabila telah memilih penyelesaian di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya di luar pengadilan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan penyelesaian di luar pengadilan adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) jo. pasal 58 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 maka terhadap pihak yang keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim keberadaan BPSK dalam hal ini tidak dapat menjadi alasan sebagai kompetensi absolut, karena apabila upaya di BPSK tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, demikian juga apabila sudah ada putusan dan putusan BPSK tersebut ada pihak yang keberatan, maka keberatan tersebut tersebut diajukan juga ke pengadilan negeri, dimana untuk mengetahui apakah terhadap upaya para pihak di BPSK

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



apakah berhasil atau tidak berhasil dan jika (quad non) berhasil apakah ada keberatan atau tidak, maka hal tersebut diperlukan pembuktian yang sudah merupakan ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan/kompetensi absolut tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang kewenangan/kompetensi relatif pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena alamat/kedudukan Tergugat I bukan di Jl. Mohammad Toha Nomor 136, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, tetapi adalah di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yaitu di Jl. Raya Padalarang 528, Desa/Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan/kompetensi relatif pengadilan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat diam (tempat tinggal) Tergugat, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR mengatur apabila tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tidak tinggal di satu daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihan Penggugat, kecuali apabila yang digugat adalah seorang debitur utama dan penanggungnya, maka harus diajukan di tempat tinggal debitur utama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

1. DIREKTUR UTAMA PT. AMARTA SAYAP MERAH, beralamat di Jl. Mohammad Toha Nomor 136, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung. Disebut sebagai TERGUGAT I;
2. KEPALA PT. AMARTA SAYAP MERAH CABANG PADALARANG, beralamat di Jl. Raya Padalarang No. 528, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Disebut sebagai TERGUGAT II;
3. ANGGA ASTI PUTRA, beralamat di Kampung Babakan Caringin RT 001 RW 003 Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Sehingga kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung, sesuai dengan alamat Tergugat I tersebut diatas;

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Eksepsi kewenangan/kompetensi relatifnya menyatakan bahwa tempat kedudukan Tergugat I adalah di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yaitu di Jl. Raya Padalarang 528, Desa/Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan alamat yang dicantumkan atau dipakai oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan alamat kantor (cabang/dealer) yaitu unit operasional yang bernaung di bawah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sama dengan PT. Amarta Sayap Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-1A, TI-1B, TI-1C dan TI-1D, maka terbukti bahwa alamat/kedudukan Tergugat I adalah di Jl. Raya Padalarang 528, Desa/Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan alamat di Jl. Moh. Toha No. 136, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung adalah merupakan tempat usaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Asesorisnya serta Tempat Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (Vide bukti TI-1D pada Lampiran tabel B jo. bukti TI-1A, TI-1B dan TI-1C) dan bukan tempat kedudukan atau alamat Tergugat I (in casu PT. Amarta Sayap Merah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka baik Tergugat I, Tergugat II ataupun Turut Tergugat, semuanya beralamat di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan/kompetensi relatif pengadilan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan/kompetensi relatif pengadilan dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Bandung harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kewenangan/Kompetensi Relatif Pengadilan dari Tergugat I diterima dan Pengadilan Negeri Bandung menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) Absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) Relatif tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 404/Pdt.G/2025/PN Bdg ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 508.000,- (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 oleh kami, Nuryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sucipto, S.H., dan Tuty Haryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 2 September 2025 dan tanggal 24 November 2025, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maslimah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sucipto, S.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maslimah, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2025/PN Bdg



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 268.000,-
4. PNBP Relas	: Rp. 40.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 508.000,-

(Lima ratus delapan ribu rupiah)